Untermietvertrag über möblierten Wohnraum

Zwischen

Herbert Solich

Hagelberger Straße 11, 10965 Berlin

nachfolgend „Untervermieter“

und

Frau Natalia Cieśla

geboren am 12.12.1996

Pücklerstraße 41, 10997 Berlin

E-Mail: Natalia.ciesla1@gmail.com, Telefon: _____

nachfolgend „Untermieterin“

wird folgender Untermietvertrag geschlossen.

Vorbemerkung

Der Untervermieter ist Mieter der nachstehend bezeichneten Wohnung aufgrund des Mietvertrages vom 28.06.2026 mit der enfants terribles GmbH & Co. Grundbesitz KG als Vermieterin und Eigentümerin (nachfolgend „Hauptmietvertrag“ und „Eigentümerin“). Der Untervermieter mietet die Wohnung zum Zweck der Weitervermietung zu Wohnzwecken an und vermietet sie im eigenen wirtschaftlichen Interesse weiter. Die Eigentümerin hat der Untervermietung zugestimmt; ihre Zustimmung und ihr Beitritt zu § 16 dieses Vertrages ergeben sich aus der Erklärung am Ende dieser Urkunde.

§ 1 Mieträume

1. Vermietet wird die Wohnung im Haus Falckensteinstraße 4, 10997 Berlin, 6. Obergeschoss Mitte, bestehend aus 2 Zimmern nebst Küche, Bad mit WC, Flur und Loggia, sowie 1 Kellerraum. Die Wohnfläche beträgt ca. 62,25 m². Die Loggia wird zur Hälfte angerechnet.

2. Die Wohnung wird möbliert vermietet. Die mitvermieteten Einrichtungsgegenstände sind in Anlage 4 einzeln aufgeführt.

3. Die Flächenangabe dient nicht zur Festlegung des Mietgegenstandes. Maßgeblich ist der räumliche Umfang der vorstehend bezeichneten Räume.

4. Die Dachterrasse des Hauses ist nicht mitvermietet.

5. Die Wohnung wird zu Wohnzwecken vermietet. Eine gewerbliche Nutzung bedarf der vorherigen Zustimmung der Untervermieterin und der Eigentümerin.

6. Die Schlüssel werden bei Übergabe gemäß Übergabeprotokoll ausgehändigt.

§ 2 Mietzeit

1. Das Untermietverhältnis beginnt am _____ und läuft auf unbestimmte Zeit.

2. Für die Kündigung gelten die gesetzlichen Vorschriften des Wohnraummietrechts, insbesondere die §§ 573 bis 574c und 573c BGB. Die Kündigung bedarf der Schriftform.

3. Ein Recht des Untervermieters zur Kündigung nach § 573a BGB besteht nicht.

§ 3 Miete

1. Die monatliche Nettokaltmiete setzt sich wie folgt zusammen:

Grundmiete für die Wohnung: 630,66 €

Zuschlag für die Möblierung: 159,34 €

Nettokaltmiete insgesamt: 790,00 €

2. Die Grundmiete entspricht der ortsüblichen Vergleichsmiete von 9,21 €/m² nach dem Berliner Mietspiegel 2026 zuzüglich der nach § 556d Abs. 1 BGB zulässigen zehn Prozent. Der Möblierungszuschlag ist in Anlage 4 nachvollziehbar hergeleitet.

3. Die Einrichtungsgegenstände nach Anlage 4 stehen im Eigentum des Untervermieters. Sie werden der Untermieterin für die Dauer des Mietverhältnisses zum Gebrauch überlassen. Sie sind pfleglich zu behandeln. Bei einem Übergang des Mietverhältnisses nach § 16 dieses Vertrages gehen sie nicht auf die Eigentümerin über; die Untervermieterin und die Untermieterin treffen dann eine gesonderte Vereinbarung über Übernahme oder Herausgabe.

4. Für die Instandhaltung und Instandsetzung der Einrichtungsgegenstände ist der Untervermieter verantwortlich, soweit die Untermieterin den Schaden nicht zu vertreten hat.

5. Mieterhöhungen richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere den §§ 558 ff. BGB. Sie beziehen sich auf die Grundmiete nach Ziffer 1.

§ 4 Betriebskosten

1. Zusätzlich zur Nettokaltmiete trägt die Untermieterin gemäß § 556 Abs. 1 BGB die Betriebskosten im Sinne des § 2 der Betriebskostenverordnung in ihrer jeweils geltenden Fassung. Nicht umgelegt werden Kosten des Betriebs einer Gemeinschaftsantennenanlage oder eines mit einem Breitbandnetz verbundenen privaten Verteilnetzes; diese sind seit dem 01.07.2024 nicht mehr als Betriebskosten umlagefähig.

2. Auf die Betriebskosten leistet die Untermieterin monatliche Vorauszahlungen:

kalte Betriebskosten: 150,00 €

Heiz- und Warmwasserkosten: 160,00 €

3. Monatlich zu zahlen sind damit insgesamt 1.100,00 €.

4. Der Abrechnungszeitraum läuft vom 01.01. bis zum 31.12. eines Jahres. Der Untervermieter rechnet jährlich ab. Nachforderungen sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Abrechnung fällig.

5. Entstehen nach Vertragsschluss neue Betriebskosten, ist der Untervermieter berechtigt, diese durch Erklärung in Textform anteilig umzulegen. Er kann die Vorauszahlungen nach einer Abrechnung in angemessener Höhe anpassen.

6. Umlagemaßstab für verbrauchsunabhängige kalte Betriebskosten ist der Anteil der Wohnfläche an der Gesamtfläche der Wirtschaftseinheit. Für verbrauchsabhängig erfasste Kosten gilt der gesetzlich zulässige Maßstab.

§ 5 Zahlung

1. Miete und Vorauszahlungen sind monatlich im Voraus, spätestens am dritten Werktag des Monats, kostenfrei auf folgendes Konto des Untervermieters zu zahlen:

Kontoinhaber: Herbert Solich

IBAN: DE72 1001 0178 0592 4003 85

BIC: REVODEB2

BANK: Revolut Bank UAB

2. Für die Rechtzeitigkeit kommt es auf die Vornahme der Zahlung an.

3. Bei Zahlungsverzug schuldet die Untermieterin Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe.

§ 6 Heizung, Warmwasser, CO_2-Kosten

1. Die Wohnung wird über die Sammelheizungsanlage des Hauses versorgt. Der Untervermieter hält die Beheizung im Rahmen der Möglichkeiten des Hauptmietvertrages aufrecht.

2. Die Abrechnung der Heiz- und Warmwasserkosten erfolgt nach der Heizkostenverordnung. Von den Heizungs- und Warmwasserkosten werden 70 vom Hundert nach erfasstem Verbrauch verteilt, die übrigen Kosten nach der Wohnfläche.

3. Der Untervermieter trägt den auf sie entfallenden Anteil an den CO_2-Kosten nach dem Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz. Der Anteil wird in der jährlichen Heizkostenabrechnung ausgewiesen und von den Kosten der Untermieterin abgezogen.

4. Sind fernablesbare Zähler installiert, erhält die Untermieterin die monatlichen Verbrauchsinformationen nach § 6a Heizkostenverordnung.

§ 7 Kaution

1. Die Untermieterin leistet eine Mietsicherheit in Höhe von 2.370,00 €. Das entspricht drei Nettokaltmieten.

2. Die Untermieterin ist berechtigt, die Kaution in drei gleichen monatlichen Teilzahlungen zu leisten. Die erste Teilzahlung ist zu Beginn des Mietverhältnisses fällig.

3. Der Untervermieter legt die Kaution getrennt von seinem Vermögen zu dem für Spareinlagen mit dreimonatiger Kündigungsfrist üblichen Zinssatz an. Die Zinsen stehen der Untermieterin zu und erhöhen die Sicherheit.

§ 8 Zustand, Übergabe, Schönheitsreparaturen

1. Die Wohnung wird der Untermieterin in renoviertem Zustand übergeben. Am Tag der Übergabe wird ein Übergabeprotokoll gefertigt, das Bestandteil dieses Vertrages ist. Darin wird auch der Zustand der Einrichtungsgegenstände nach Anlage 4 festgehalten.

2. Die Untermieterin übernimmt die Schönheitsreparaturen. Schönheitsreparaturen sind das Tapezieren, Anstreichen der Wände und Decken, das Streichen der Fußböden, der Heizkörper einschließlich der Heizrohre, der Innentüren sowie der Fenster und Außentüren von innen. Sie sind fachgerecht auszuführen und dann vorzunehmen, wenn sie nach dem Zustand der Wohnung erforderlich sind. Starre Fristen gelten nicht.

3. Wird die Wohnung entgegen Ziffer 1 unrenoviert übergeben, entfällt die Pflicht nach Ziffer 2 ersatzlos.

4. Der Energieausweis für das Gebäude wird der Untermieterin spätestens bei Vertragsschluss vorgelegt.

§ 9 Kleine Instandhaltungen

Die Untermieterin trägt die Kosten kleiner Instandhaltungen an den ihrem direkten und häufigen Zugriff ausgesetzten Installationsgegenständen für Elektrizität, Wasser und Gas, den Heiz- und Kocheinrichtungen, den Fenster- und Türverschlüssen sowie den Verschlussvorrichtungen von Fensterläden. Die Kosten der einzelnen Reparatur dürfen 150,00 € nicht übersteigen, der jährliche Gesamtaufwand höchstens 6 Prozent der Jahresnettomiete betragen. Die Einrichtungsgegenstände nach Anlage 4 fallen nicht hierunter.

§ 10 Gebrauch der Mietsache

1. Die Untermieterin hat die Wohnung pfleglich zu behandeln, ausreichend zu heizen und zu lüften. Das Merkblatt Lüftung ist als Anlage 2 Bestandteil dieses Vertrages.

2. Kleintiere darf die Untermieterin ohne Einwilligung im haushaltsüblichen Umfang halten. Andere Tierhaltung, insbesondere Hundehaltung, bedarf der vorherigen Zustimmung des Untervermieters.

3. Mängel der Wohnung hat die Untermieterin dem Untervermieter unverzüglich anzuzeigen.

§ 11 Weitere Untervermietung durch die Untermieterin

1. Der Untervermieter und die Eigentümerin sind damit einverstanden, dass die Untermieterin die Wohnung ganz oder teilweise an Dritte weitervermietet oder Dritten zum Gebrauch überlässt. Diese Erlaubnis wird im Hinblick darauf erteilt, dass die Untermieterin beruflich häufig abwesend ist. Sie gilt für die Dauer dieses Mietverhältnisses und bedarf keiner Erlaubnis im Einzelfall.

2. Ausgenommen ist die Nutzung oder Überlassung der Wohnung als Ferienwohnung sowie jede wiederholte kurzzeitige Vermietung, auch über Vermittlungsportale. Diese Beschränkung beruht auf § 25 Ziffer 5 des Hauptmietvertrages und auf dem Berliner Zweckentfremdungsverbot. Als kurzzeitig gilt eine Überlassung von weniger als zwei Monaten an dieselbe Person.

3. Die Untermieterin teilt dem Untervermieter Namen und Anschrift jeder Person mit, der sie die Wohnung überlässt, sowie Beginn und voraussichtliches Ende der Überlassung. Die Mitteilung erfolgt in Textform vor der Überlassung.

4. Die Untermieterin bleibt dem Untervermieter gegenüber für die Erfüllung sämtlicher Pflichten aus diesem Vertrag verantwortlich. Sie haftet für ein Verschulden der von ihr aufgenommenen Personen wie für eigenes Verschulden.

5. Die Erlaubnis nach Ziffer 1 kann aus wichtigem Grund widerrufen werden, insbesondere wenn in der Person eines Dritten ein wichtiger Grund vorliegt oder gegen Ziffer 2 verstoßen wird. Der Widerruf erfolgt in Textform.

6. Die Untermieterin darf von einem Dritten keine höhere Miete verlangen, als sie nach § 3 und § 4 dieses Vertrages selbst schuldet, bezogen auf den überlassenen Teil der Wohnung.

§ 12 Veränderungen durch die Untermieterin

1. Um- und Einbauten sowie Installationen bedürfen der vorherigen Erlaubnis des Untervermieters. Diese kann von der Verpflichtung zur Wiederherstellung des früheren Zustandes bei Auszug abhängig gemacht werden.

2. Die Untermieterin kann die Zustimmung zu baulichen Veränderungen verlangen, die für eine behindertengerechte Nutzung erforderlich sind, soweit ihr Interesse überwiegt.

§ 13 Betreten der Wohnung

Die Untervermieterin und die von ihr Beauftragten dürfen die Wohnung nach vorheriger Ankündigung von in der Regel einer Woche zu angemessener Tageszeit besichtigen, wenn dafür ein konkreter Anlass besteht. Bei Gefahr im Verzug ist der Zutritt jederzeit gestattet.

§ 14 Hausordnung

Die Hausgemeinschaftsordnung des Hauptmietvertrages gilt auch für dieses Untermietverhältnis. Sie ist als Anlage 1 beigefügt. Die Untermieterin verpflichtet die von ihr aufgenommenen Personen zur Einhaltung.

§ 15 Verhältnis zum Hauptmietvertrag, Auskunft zur Miethöhe

1. Der Untervermieter steht dafür ein, dass er zur Untervermietung berechtigt ist und die Zustimmung der Eigentümerin vorliegt.

2. Die Untermieterin erhält eine Abschrift des Hauptmietvertrages.

3. Pflichten aus dem Hauptmietvertrag, die über diesen Vertrag hinausgehen, treffen die Untermieterin nicht.

4. Die Wohnung liegt in einem Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt im Sinne des § 556d Abs. 2 BGB. Der Untervermieter hat der Untermieterin vor Abgabe von deren Vertragserklärung unaufgefordert in Textform Auskunft nach § 556g Abs. 1a BGB erteilt. Die Auskunft ist als Anlage 3 beigefügt.

§ 16 Übergang des Mietverhältnisses auf die Eigentümerin

1. Die Eigentümerin verpflichtet sich unwiderruflich, im Falle der Beendigung des Hauptmietvertrags mit Wirkung ab diesem Zeitpunkt anstelle des Untervermieters als Vermieterin in diesen Vertrag einzutreten und das Mietverhältnis mit der Untermieterin zu den zu diesem Zeitpunkt geltenden Bedingungen fortzusetzen. Diese Verpflichtung besteht unabhängig davon, ob die Voraussetzungen des § 565 BGB erfüllt sind. Die Rechte der Untermieterin aus § 565 BGB bleiben unberührt.

2. Die Eigentümerin bestätigt diesen Eintritt und tritt dieser Vereinbarung durch ihre Unterschrift am Ende dieser Urkunde bei. Sie verzichtet für den Fall der Beendigung des Hauptmietvertrages auf Ansprüche gegen die Untermieterin aus § 546 Abs. 2 BGB.

3. Der Untervermieter und die Eigentümerin vereinbaren hiermit zugleich mit Wirkung für den Hauptmietvertrag, dass dieser am 31.12.2028 endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Der Untervermieter unterrichtet die Untermieterin unverzüglich in Textform über jede Kündigung, Abmahnung oder Zahlungsstreitigkeit im Hauptmietverhältnis.

4. Die Erlaubnis zur weiteren Untervermietung nach § 11 gilt auch nach dem Übergang fort. Die Eigentümerin ist an sie gebunden.

5. Der Untervermieter überträgt die Mietsicherheit nach § 7 bei Beendigung des Hauptmietvertrages auf die Eigentümerin. Diese haftet der Untermieterin für die Rückzahlung.

6. Nach dem Übergang schuldet die Untermieterin der Eigentümerin die Grundmiete nach § 3 Ziffer 1 zuzüglich der Vorauszahlungen nach § 4. Über den Möblierungszuschlag und die Einrichtungsgegenstände gilt § 3 Ziffer 3.

7. Vereinbarungen, die von § 565 BGB zum Nachteil der Untermieterin abweichen, sind unwirksam. Die Regelungen dieses Paragraphen dürfen nur zugunsten der Untermieterin ausgelegt werden.

§ 17 Beendigung und Rückgabe

1. Bei Auszug gibt die Untermieterin die Wohnung in sauberem Zustand mit allen Schlüsseln zurück, auch mit den selbst beschafften.

2. Die Einrichtungsgegenstände nach Anlage 4 sind vollzählig und in dem Zustand zurückzugeben, der einer vertragsgemäßen Nutzung entspricht. Für Abnutzung durch vertragsgemäßen Gebrauch haftet die Untermieterin nicht.

3. Von der Untermieterin eingebrachte eigene Einrichtungen kann sie wegnehmen.

4. Die Untermieterin teilt bei Auszug ihre neue Anschrift mit.

§ 18 Meldepflicht und Datenschutz

1. Der Untervermieter stellt der Untermieterin innerhalb von zwei Wochen nach Einzug die Wohnungsgeberbestätigung nach § 19 Bundesmeldegesetz aus. Für Personen, die die Untermieterin nach § 11 aufnimmt, ist die Untermieterin Wohnungsgeberin.

2. Der Untervermieter verarbeitet die personenbezogenen Daten der Untermieterin ausschließlich zur Durchführung und Abwicklung dieses Mietverhältnisses. Eine Weitergabe erfolgt nur an Beteiligte, die mit dem Mietverhältnis befasst sind, insbesondere Hausverwaltung, Abrechnungsdienst und beauftragte Handwerksbetriebe.

§ 19 Schlussbestimmungen

1. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Individuelle Abreden gelten auch ohne Einhaltung dieser Form.

2. Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt die gesetzliche Regelung.

3. Anlagen zu diesem Vertrag:

Anlage 1: Hausgemeinschaftsordnung

Anlage 2: Merkblatt Lüftung

Anlage 3: Auskunft nach § 556g Abs. 1a BGB

Anlage 4: Möblierungsverzeichnis und Herleitung des Zuschlags

Anlage 5: Übergabeprotokoll (wird bei Übergabe gefertigt)

Anlage 6: Abschrift des Hauptmietvertrages vom 28.06.2026

Berlin, den _____

Herbert Solich

Natalia Cieśla

Zustimmung und Beitritt der Eigentümerin

Die enfants terribles GmbH & Co. Grundbesitz KG stimmt der Untervermietung der Wohnung Falckensteinstraße 4, 10997 Berlin, 6. OG Mitte, an Frau Natalia Cieśla zu. Sie stimmt ferner der weiteren Untervermietung durch die Untermieterin nach § 11 dieses Vertrages zu. Sie tritt der Vereinbarung in § 16 bei und erkennt die dort geregelten Rechte der Untermieterin an. Auf einen Untermietzuschlag nach § 8 Ziffer 4 des Hauptmietvertrages wird verzichtet.

Berlin, den _____

enfants terribles GmbH & Co. Grundbesitz KG, vertreten durch ihre Komplementärin ad manum Projektbetreuungsgesellschaft mbH, diese vertreten durch ihren Geschäftsführer Herbert Solich

Anlage 3: Auskunft nach § 556g Abs. 1a BGB

Wohnung: Falckensteinstraße 4, 10997 Berlin, 6. Obergeschoss Mitte, ca. 62,25 m², möbliert

Untervermieter: Herbert Solich

Empfängerin: Frau Natalia Cieśla

Diese Auskunft wird vor Abgabe der Vertragserklärung der Untermieterin in Textform erteilt.

1. Ortsübliche Vergleichsmiete

Grundlage ist der Berliner Mietspiegel 2026. Unter Berücksichtigung aller werterhöhenden und wertmindernden Merkmale ergibt sich eine ortsübliche Vergleichsmiete von 9,21 €/m² monatlich, für 62,25 m² also 573,32 €.

Zulässige Miete nach § 556d Abs. 1 BGB (zuzüglich 10 Prozent): 630,66 €. Dieser Betrag wird als Grundmiete vereinbart und nicht überschritten.

2. Möblierungszuschlag

Die Wohnung wird möbliert vermietet. Der gesondert ausgewiesene Zuschlag von 159,34 € monatlich ist in Anlage 4 nach Zeitwert, Restnutzungsdauer und Verzinsung hergeleitet.

3. Umfassende Modernisierung

Die Wohnung wurde umfassend modernisiert im Sinne des § 556f Satz 2 BGB. Zeitpunkt und Umfang: _____

Auf diese Ausnahme beruft sich die Untervermieterin hilfsweise. Die vereinbarte Grundmiete hält die Grenze des § 556d Abs. 1 BGB unabhängig davon ein.

4. Vormiete

Auf eine Vormiete nach § 556e Abs. 1 BGB beruft sich der Untervermieter nicht.

5. Neubau

Die Wohnung wurde nicht nach dem 01.10.2014 erstmals genutzt und vermietet.

Berlin, den _____

_____

Herbert Solich

Anlage 4: Möblierungsverzeichnis

Wohnung: Falckensteinstraße 4, 10997 Berlin, 6. Obergeschoss Mitte

Sämtliche nachstehenden Gegenstände wurden Ende 2024 von der ad manum Projektbetreuungsgesellschaft mbH angeschafft und vom Untervermieter erworben; sie stehen in seinem Eigentum. Sie werden der Untermieterin zum Gebrauch überlassen.

Gegenstand	Anschaffung	Neupreis in €
Einbauküche mit Geräten	2024	8.300,00
Bett	2024	1.200,00
Sofa	2024	700,00
Ledersessel	2024	300,00
Küchentisch	2024	250,00
Leuchten (3 Stück)	2024	530,00
Holzschrank	2024	750,00
Couchtisch Holz	2024	630,00
Couchtisch Vintage	2024	250,00
Metallschrank	2024	400,00
Badezimmerschrank	2024	210,00
Badezimmerspiegel	2024	80,00
Garderobe	2024	200,00
Kommode	2024	400,00
Spiegel, beleuchtet	2024	250,00
Kunststoffstühle (3 Stück)	2024	210,00
Summe Neupreis		**14.660,00**

Herleitung des Möblierungszuschlags

1. Neupreis insgesamt: 14.660,00 €

2. Angenommene Nutzungsdauer: 10 Jahre, also 120 Monate

3. Alter bei Mietbeginn am _____ : 2 Jahre

4. Zeitwert bei Mietbeginn: 14.660,00 € abzüglich 20 Prozent = 11.728,00 €

5. Restnutzungsdauer: 96 Monate

6. Monatliche Abschreibung: 11.728,00 € geteilt durch 96 = 122,17 €

7. Verzinsung des gebundenen Kapitals mit 4 Prozent jährlich: 11.728,00 € mal 4 Prozent geteilt durch 12 = 39,09 €

8. Rechnerischer Zuschlag: 161,26 €

9. Vereinbarter Zuschlag: 159,34 €

Der Zustand der einzelnen Gegenstände wird bei Übergabe im Übergabeprotokoll festgehalten.

Berlin, den _____

_____

Herbert Solich

_____

Natalia Cieśla